

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕539号

纪律处分决定书

当事人：杨昊东，男，1982年12月出生，时任成都瑞华创新私募基金管理有限公司（以下简称成都瑞华）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向杨昊东送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕276号）。杨昊东于规定期限内向协会提交书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、事先告知情况

成都瑞华存在以下违规行为：

（一）重大事项变更未及时报告

根据监管部门行政监管措施决定书，成都瑞华存在重大事项变更未及时报告的违规行为。成都瑞华在资产管理业务综合报送平台登记的实际控制人、法定代表人为杨昊东。经查，成都瑞华时任法定代表人杨昊东的任职期间为2019年4月至

2022 年 4 月，时任法定代表人王德莱的任职期间为 2022 年 7 月至 2023 年 5 月，现任法定代表人周超的任职期间为 2023 年 6 月至今。相关事项未在协会进行重大事项变更。相关行为违反了《私募基金监管办法》第二十五条的规定。

（二）未按规定办理基金备案手续

根据监管部门行政监管措施决定书，成都瑞华管理的“济南瑞景同禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“瑞景同禾”）等私募基金产品，未按规定办理基金备案手续。相关行为违反了《私募基金监管办法》第八条的规定。

（三）未履行诚实信用、谨慎勤勉义务

根据监管部门行政监管措施决定书，成都瑞华未履行诚实信用、谨慎勤勉义务，超出基金合同约定投资范围进行投资。此外，成都瑞华将个别基金财产间接投向信贷资产及其收益权。相关行为违反了《私募基金监管办法》第四条、第二十三条和《关于加强私募投资基金监督管理的若干规定》（以下简称《若干规定》）第八条、第九条的规定。

（四）挪用基金财产

根据监管部门行政监管措施决定书，成都瑞华存在挪用基金财产行为。相关行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条的规定。

（五）开展资金池业务

根据监管部门行政监管措施决定书，成都瑞华管理的“瑞华瑞昇 3 号私募投资基金”（以下简称“瑞昇 3 号”，成立于 2018 年 7 月）开展具有滚动发行、集合运作、期限错配、分离

定价等特征的资金池业务，且私募基金收益不与投资项目的资产、收益、风险等情况挂钩。相关行为违反了《若干规定》第九条和《私募基金监管办法》第二十三条的规定。

（六）基金信息未按规定及时填报更新

根据监管部门行政监管措施决定书，成都瑞华存在私募基金产品信息未按规定及时填报更新的违规行为。根据成都瑞华书面情况说明，“潍坊瑞锦优创股权投资合伙企业（有限合伙）”未按规定及时填报更新信息，该基金成立于2019年1月，2021年10月完成清算。相关行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二十条的规定。

（七）未按规定进行信息披露

根据成都瑞华书面情况说明，“瑞昇3号”的信息披露渠道为私募基金信息披露备份系统，但是私募基金管理人公示信息显示，“瑞昇3号”的投资者查询账号开立率为6.67%。相关行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第三条、第二十一条的规定。

（八）未按规定妥善保管资料

根据成都瑞华书面情况说明，因公司文档管理不善，“瑞昇3号”的尽调报告与投决会决议材料等文件遗失。此外，成都瑞华未妥善保存“瑞华瑞景成长2号私募股权投资基金”等3只私募基金产品的投资者适当性调查或风险评估文件。相关行为违反了《私募基金监管办法》第二十六条的规定。

（九）人员任职不符合要求

根据成都瑞华提供的在职人员名册，显示员工仅有4人，

且现任法定代表人周超不具有基金从业资格。相关行为违反了《私募基金管理人登记须知》第三条、《私募投资基金登记备案办法》第八条的规定。

以上行为有监管部门行政监管措施决定书、成都瑞华书面情况说明等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据成都瑞华提供的人员任职材料、沟通情况及登记信息，杨昊东自2019年4月至2022年4月任成都瑞华法定代表人，应当对未按规定办理基金备案手续、挪用基金财产、开展资金池业务、基金信息未按规定及时填报更新等违规行为承担责任。

二、申辩意见

杨昊东提出以下申辩意见：

一是关于未按规定办理基金备案手续，“瑞景同禾”的工商登记日期为2020年3月，基金成立日期为2020年12月。该基金成立后，因存在“自然人投资者过多”等问题，托管机构将之视为重要的风险指标，成都瑞华曾就托管问题与托管机构进行了较长时间的沟通，致使“瑞景同禾”未能在基金募集完毕后20个工作日内提交备案申请。

二是关于挪用基金财产，主要涉及成都瑞华管理的“瑞昇3号”。因为“瑞昇3号”为契约型基金，因此通过“嘉安利丰”开展对外投资，但是“嘉安利丰”并不受成都瑞华控制，因此其对外支付款项行为不应由成都瑞华承担责任。此外，成都瑞华人员变动较大，当前的高管均与业务发生时的高管人员不同，因此在接受检查时，相关人员在不了解当时业务背景的情况下，向监管部门提交了与事实不符的答复。

三是关于开展资金池业务，“瑞昇3号”成立于2018年7月，本人于2019年4月担任成都瑞华法定代表人时，该基金已经成立并对外投资。截至本人接任成都瑞华法定代表人时，该基金的部分对外投资项目已经发生了一些风险，如果立即终止该基金，则可能给投资者造成较大损失。出于化解风险、对投资者负责的思路，成都瑞华继续以原有方式维持该基金的运作，直至风险逐步化解。综上所述，“瑞昇3号”存续期间，确实存在“资金池业务”的主要特征，但是涉及“资金池业务”特征的投资，为本人任职之前已经作出的投资决策。

四是关于基金信息未按规定及时填报更新，“潍坊瑞锦优创股权投资合伙企业（有限合伙）”成立于2019年1月，相关违规行为发生于本人担任法定代表人之前，并非由本人承担相关责任。

五是关于未按规定进行信息披露，“瑞昇3号”基金合同中约定信息披露方式为邮寄、传真、电子邮件的任何一种或多种方式。本人在成都瑞华任职期间，“瑞昇3号”基金的投资者均由客户经理深度维护，成都瑞华发布信息披露报告后，由客户经理通过邮寄、电子邮件等方式直接发送给投资者。成都瑞华在接受监管部门检查及协会自律检查期间，实际处于业务停滞阶段、存量风险化解阶段，客户经理均已离职，因此公司无法提供时间较为久远的信息披露记录。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

一是杨昊东对于“瑞景同禾”未在募集完毕后20个工作

日内提交备案申请予以承认。因此，对相关申辩意见不予采纳。

二是根据《实施办法》第二十二条，“行政处罚决定书、行政监管措施决定书、生效刑事或者行政裁判文书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定自律管理对象的违规事实，依据自律规则采取自律管理或者纪律处分措施”。根据监管部门行政监管措施决定书，成都瑞华存在挪用基金财产行为，并且个别基金开展具有滚动发行、集合运作、期限错配、分离定价等特征的资金池业务，且私募基金收益不与投资项目的资产、收益、风险等情况挂钩。协会可以直接依据行政监管措施决定书认定相关违规行为。此外，私募基金管理人管理、运用私募基金财产，应当恪尽职守，履行谨慎勤勉义务。经查询工商系统登记信息，“嘉安利丰”为成都瑞华关联方，“瑞昇3号”通过“嘉安利丰”对外投资，不能免除成都瑞华运用私募基金财产恪尽职守、谨慎勤勉的义务。“瑞昇3号”开展具有滚动发行、集合运作、期限错配、分离定价等特征的资金池业务具有持续性。因此，对相关申辩意见不予采纳。

三是根据成都瑞华书面情况说明，“潍坊瑞锦优创股权投资合伙企业（有限合伙）”备案规模500万元、投资者3名，实际募集资金5380万元，实际投资者24名。自杨昊东任职法定代表人至2021年10月该私募基金产品清算时，相关信息仍未依照实际情况予以更新。因此，对相关申辩意见不予采纳。

四是根据成都瑞华书面情况说明，“瑞昇3号”的信息披露渠道为私募基金信息披露备份系统，但是私募基金管理人公示信息显示，“瑞昇3号”的投资者查询账号开立率为6.67%。

此外，杨昊东及成都瑞华本次未提交“瑞昇3号”信息披露留痕文件。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等规定，协会决定作出以下纪律处分：

将杨昊东加入黑名单，期限为五年。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
2024年12月10日



抄送：证监会市场二司（清整办），四川证监局。
